

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5069735-26.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARINA DE OLIVEIRA E SILVA

RECORRENTE: COLEGIO PEDRO II - CPII

RECORRIDO: VALENTINA MARIA SANT ANNA DO NASCIMENTO

RECORRIDO: EDNA MARIA DO NASCIMENTO DA SILVA

MEDIDA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE DEFERIU O REQUERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO EM FACE DE DECISÃO RETRO. SOLICITAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDIADOR ESCOLAR PARA FILHA MENOR EM UNIDADE ESCOLAR. NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, A FIM DE GARANTIR A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. LIMINAR RATIFICADA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, ratificando a liminar que deferiu o efeito suspensivo, revogando a tutela.. Publique-se. Intimadas as partes, certifique-se o trânsito em julgado, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2024.

5069735-26.2024.4.02.5101

510014540186 .V8

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5069735-26.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARINA DE OLIVEIRA E SILVA

RECORRENTE: COLEGIO PEDRO II - CPII

RECORRIDO: VALENTINA MARIA SANT ANNA DO NASCIMENTO

RECORRIDO: EDNA MARIA DO NASCIMENTO DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Medida de Urgência, com pedido liminar, na qual o **COLÉGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I** objetiva atribuir efeito suspensivo ao recurso contra a decisão (evento 3), prolatada no âmbito do processo originário de nº **5061854-95.2024.4.02.5101**, que deferiu a antecipação da tutela, por meio da qual a parte autora, representada por sua genitora pleiteia o "*forneimento de mediador escolar para acompanhamento integral da filha menor*", sob a alegação de diagnóstico de "*Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) (CID F.90) e de Retardo Mental Leve (CID F.70)*", após solicitação feita pela Equipe Pedagógica do referido Colégio (Evento 1, LAUDO5), visando atendimento de Neuropediatra, bem como acompanhamento Psicológico, assim como consta nos autos.

É o breve relatório.

VOTO

No caso, não houve modificação do contexto fático-probatório capaz de alterar o entendimento proferido na decisão, a qual passa a integrar o presente voto:

"DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de medida de urgência interposta pelo COLEGIO PEDRO II - CPII em face da decisão proferida no evento processo 5061854-95.2024.4.02.5101/RJ, evento 3, DESPADEC1

"I. Trata-se de demanda proposta por VALENTINA MARIA SANT'ANNA DO NASCIMENTO, representada pela genitora EDNA MARIA DO NASCIMENTO DA SILVA em face do COLÉGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I, em que pede a condenação do COLÉGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I ao fornecimento de mediador escolar para o seu acompanhamento pedagógico nas atividades empenhadas no ambiente escolar.

Em petição inicial aduz, em suma, que: i. a Equipe Pedagógica do referido Colégio Federal encaminhou, no início de outubro de 2023, a autora para o serviço de Neuropediatria e de Psicologia, na medida em que foram constatados poucos avanços no processo de aprendizagem, dificuldades de concentração e atenção, fragilidade nas habilidades motoras da estudante, além de outros obstáculos no ambiente escolar; ii. em 07 de novembro de 2023, foi diagnosticada com Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) (CID F.90) e de Retardo Mental Leve (CID F.70), tendo sido indicado, na mesma oportunidade, mediador escolar para seu acompanhamento por apresentar dificuldades significativas no aprendizado, em áreas como elaboração de cálculos, escrita e leitura, segundo laudo médico exarado por médico neurologista; iii. diante da ausência de resposta ao requerimento administrativo de mediação escolar junto ao Colégio Pedro II - Campus Tijuca I, fez-se necessário recorrer à tutela jurisdicional estatal a fim de salvaguardar o direito de acesso integral à educação; iv. a Lei nº 14.254, de 30 de novembro de 2021, dispõe que o Poder Público detém a obrigação legal de desenvolver e manter programas de acompanhamento integral para estudantes diagnosticados com TDAH ou qualquer outro distúrbio de aprendizagem. Juntou documentos (evento 1).

É o relato do necessário. Decido.

II. Busca a parte autora, em pedido de tutela provisória, que o COLÉGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I forneça mediador escolar para o seu acompanhamento pedagógico nas atividades empenhadas no ambiente escolar.

O deferimento da tutela de urgência reclama o preenchimento das condições do art. 300, caput, do CPC. A redação legal é esclarecedora, no sentido de que a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) são requisitos cumulativos, a serem aferidos pelo magistrado no caso concreto.

A parte autora cursou, sob a matrícula nº M14400850, no ano letivo de 2023, o 1º ano do ensino fundamental, na turma 104, no COLÉGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I (v. evento 1, laudo 5, fl. 4).

Demonstra, a parte autora, que o COLÉGIO PEDRO II formulou, em outubro de 2023, pedido para seu encaminhamento para serviço de neuropediatria e psicóloga, com o objetivo de realização de Avaliação neoutopsicológica e de atendimento psicoterápico infantil individual (v. evento 1, laudo 5, fls. 2-3).

Note-se que o laudo médico, assinado pelo Médico Alessandro Carielo de Albuquerque, CRM 52.1024652-3, de 07/11/2023, atesta que a parte autora possui Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) (CID F.90) e Deficit Cognitivo com dificuldades no aprendizado (CID F.70), em que, ainda, solicita mediador em sua escola (v. evento 1, laudo 5, fl. 5).

A Lei nº 14.254/2021 que dispõe sobre o acompanhamento integral aos educandos com dislexia, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH) e outros transtornos de aprendizagem, em seus artigos 2º, 3º e 4º impõe que as escolas da educação básica das redes pública e privada, com o apoio da família e dos serviços de saúde existentes, devem garantir o cuidado e a proteção ao educando com dislexia, TDAH ou outro transtorno de aprendizagem, com vistas ao seu pleno desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, sendo assegurado o acompanhamento específico direcionado à sua dificuldade, da forma mais precoce possível, pelos seus educadores no âmbito da escola na qual estão matriculados, podendo contar com apoio e orientação da área de saúde, de assistência social e de outras políticas públicas existentes no território.

Nesse sentido:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO. PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO. CONCRETIZAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. SEPARAÇÃO DE PODERES. LIMITAÇÕES. (IM)POSSIBILIDADE.

1- Estabelece o art. 205 da Constituição Federal constituir a educação direito de todos e dever do Estado e, no plano infraconstitucional, o art. 3.º, parágrafo único, da Lei 12.764/12, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista, assegura-lhes expressamente o direito a acompanhamento escolar especializado, nos casos de comprovada necessidade, tal como ocorre no caso.

2- O Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146/15, reforçou a inclusão da pessoa com deficiência, tendo como núcleo central o direito à igualdade de oportunidades com os demais, sem qualquer espécie de discriminação, como medida de proteção do Estado em caso negligência ou tratamento desumano ou degradante.

3- O Estado deve prestar educação aos seus cidadãos, inclusive àqueles com necessidades especiais, e ao Poder Judiciário compete, em face da omissão ou deficiência nesse mister, ordenar o cumprimento de prestação, porque presente direito subjetivo público que pode ser exigido a qualquer tempo.

4- A efetivação do direito à educação, e o adequado atendimento a pessoa com necessidades especiais, no caso, preponderam sobre argumentos relacionados à questão orçamentária, mesmo quando em causa o direito de uma única pessoa, pelo que de se determinar seja providenciado ao aluno acompanhamento pedagógico individualizado em sala de aula do ensino regular.

5- Cabível a atuação do Poder Judiciário, excepcionalmente, a fim de ordenar a realização de

ações por parte do Poder Executivo, no sentido de tornar viável a efetivação de direitos. (TRF4, AC/Remessa Necessária 5000584-21.2020.4.04.7214, 4ª Turma, Relator Sérgio Renato Tejada Garcia, julgado em 20/10/2021) (grifou-se).

Portanto, considerando que tanto o réu quanto a parte autora afirmam que a menor já

*Nesse passo, em função da comprovação da parte autora de que cursa o ano letivo de 2024 no **COLÉGIO PEDRO II**, é imperativo o fornecimento pela parte ré de mediador escolar para o seu acompanhamento pedagógico nas atividades empenhadas no ambiente escolar, existindo a probabilidade do direito que alega ter.*

Presente, ainda, requisito do perigo da demora, eis que se encontra em curso o ano letivo, sofrendo, a parte autora, prejuízo em seu aprendizado.

III. Diante do exposto:

1) DEFIRO a tutela provisória de urgência para que o **COLÉGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I** forneça mediador escolar para o acompanhamento pedagógico da parte autora nas atividades empenhadas no ambiente escolar.

1.1) COMUNIQUE-SE, imediatamente, ao representante da parte ré.

2) DEFIRO a gratuidade de justiça.

3) CITE-SE o **COLÉGIO PEDRO I**, para, querendo, apresentar contestação, oportunidade em que deverá apresentar toda a documentação necessária ao deslinde da causa, nos termos do art. 11 da Lei n.º 10.259/2001. Prazo: 30 (trinta) dias.

4) Em sendo apresentada proposta de acordo, **INTIME-SE** a parte autora para que manifeste sua aceitação ou recusa. Prazo: 10 (dez) dias.

5) Caso contrário, voltem os autos conclusos para sentença."

É o breve relatório.

Pois bem, sabe-se que são requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência: a) a probabilidade do direito pleiteado, ou seja, uma plausibilidade lógica que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, do que decorre um provável reconhecimento do direito, baseada em uma cognição sumária; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso não concedida, ou seja, quando houver uma situação de urgência em que se não se justifique aguardar o desenvolvimento natural do processo sob pena de ineficácia ou inutilidade do provimento final.

No caso, entende-se que a parte autora não comprovou ambos os requisitos.

Segundo relatos da parte autora, a Equipe Pedagógica do Colégio Federal a encaminhou, no início de outubro de 2023, para o serviço de Neuropediatria e de Psicologia, na medida em que foram constatados poucos avanços no processo de aprendizagem, dificuldades de concentração e atenção, fragilidade nas habilidades motoras da estudante, além de outros obstáculos no ambiente escolar.

A parte autora juntou documentos comprovando que o alegado. (processo 5061854-95.2024.4.02.5101/RJ, evento 1, LAUDO5)

Os documentos nos autos demonstram que foi diagnosticada com Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) (CID F.90) e de Retardo Mental Leve (CID F.70), tendo sido indicado um mediador escolar.



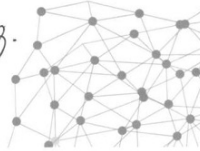
Nome: _____

Laudo médico
Declaro que *Vafertine Maria*
Sant'anna do Nascimento possui
CID 10 F90 + F70 com TDAH (deficit aten-
ção e hiperatividade) com deficit
cognitivo com dificuldades no
aprendizado como *calculo*,
leitura, *escrita*. Em tratamento
com *Ritaline LA 10mg*. Solicito
medicador em sua escola.

Dr. Alessandro Carli de Albuquerque
Neurologia / Psiquiatria
CRM 52.102452-3

E-mail: psiquiatria.neuro@hotmail.com
Instagram: [dr_alessandrocarli](https://www.instagram.com/dr_alessandrocarli)
Rua Silva Cardoso, 152 Torre A.
Sala 504 Ed Bangu Offices - Bangu - RJ

07/11/23



Todavia, observa-se que nas provas juntadas aos autos não existe qualquer negativa do COLEGIO PEDRO II - CPIL para o fornecimento de mediador à parte autora. Tampouco, existe prova de solicitação de mediador formulado à instituição de ensino.

Considerando que foi a própria instituição de ensino, mediante Equipe Pedagógica do Colégio Federal, a solicitadora de serviços de Neuropediatria e de Psicologia, entende-se que a juntada de maiores explicações é medida essencial.

Não há informação sobre o procedimento adotado pelo Colégio Pedro II em casos semelhantes, como é feita a inclusão, a escolha e a indicação dos mediadores.

Entende-se que a causa necessita de maior instrução probatória e que não há, pelo menos até o presente momento, elementos suficientes ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, notadamente a plausibilidade lógica que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos.

*Por essas razões, defiro o requerimento de natureza cautelar de **atribuição de efeito suspensivo, revogando a tutela.** Intimem-se.*

Após, à conclusão para voto."

Isto posto, voto por CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, ratificando a liminar que deferiu o efeito suspensivo, revogando a tutela.. Publique-se. Intimadas as partes, certifique-se o trânsito em julgado.